ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ކޯރަންޖިހާން" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓްބާރު ފޯނުން އެއްގޮތަށް ހުރަހަކާވާ ސާފު ހުރަހަތުތަކުގެ ނުނިކުތާއި، އެ ވައްދަން ބަރާސާވު ނުމެދުން، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަމުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިފެހެއްޓޭނެ ބާރުތައް ނުވާތީ، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކުރައްވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކޮށް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލާ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަޔާންކުރެވުނު އިލްތިޒާމުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޢުދޫވެރިވެ ކުރިއަސްޓްރިވ ބަޖެޓް ނިޔާލާ ގެންގުޅޭ ހުރަހަތައް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި، (ހަމަޖެހި ޑޮލަރު) އާއި އުޅަނދު ވިޔަފާރި އަގާ ދެމެދު ހުރި ފަރަގު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ދައްކަން ޝޯތް ކޯރަން ޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެއީ އެ އުޅަނދު ގަނެ އެހެން އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމި ކާރުގެ ތަފާސީލުން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދަން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުތުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދިން ކުރިއަށްޓަކާ ގޮތުގެ ގޮތުން، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އުޅުމަށް ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ޙަވާލުކުރުމުގެ ދިފާޢުގައި ދީފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއްސުގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމުންދާގޮތަށް ފަހުގެ، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދައްކާނޭ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެކަން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ޝަރުތުތަކުގައިވާ ޢަދަދެއް ކަމަކަށް، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ ދަތުރުކުރުމުގެ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމަށް، އެކަން ބޭނުންވާ ތަފާސީލު ބަޔާންކުރުމުގެ ގޮތެއް އޮތްކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަހާ ސިނާންގެ އިންވެސްޓްކުރި "ބަދުރީލަ" ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުރީ އަގުއަދާކުރި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅިގެން ބޭނުން، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުއެގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އެއްބަސްވުމަށް US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތުގެ ގޮތުން ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަހާ ސިނާން ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފުގައި ނުކުތާތަކެއް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަހާ ސިނާން އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުކުމުގެ ހުކުމްކުރުމަކީ، ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާބު ދިނުމަށް ހުކުމްކުރަމުން ފައިސާއަށްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައި، އެއީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާބު އަދި ވަކިފަރާތްތަކަށް ބަޔާންކުރުމުގެ ބާބު ކުރުމުގެ ހުކުމްކުރަމުން ޑރ. އަހާ ސިނާން އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބަދަލުގެ އިލްތިޒާމް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޤުރާރުގައި، ޑރ. އަހާ ސިނާން އާއި ކުންފުނީގެ ވެރިޔަކު ނިޔާބަތު ގަބޫލު އެ ދެފަރާތު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިޤްރާރުގައި ޑރ. އަހާ ސިނާން އަށް ވަގުތީ ދިމާވެފައި އޮތްކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާފުދުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަހާ ސިނާން ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް އެނގިހުރެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ފޯނުގައި ގުޅުން ބަދަލުވާފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ނިމިކުރެވިފައިވާތީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސައިންމަންޓްގެ މަސްދަރު މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ތަޖުރިބާގެ ނުކުތާތަކުން؛
5. ފޯނުގައި ގުޅުން ބަދަލުވާ އެއްބަސްވުމާއި ވުޖޫދުވެފައި ނުވާ ޙާލަތުގައި، މި ދަޢުވާކުރުމުގައި މުސާބިޤާއި އޮތޯރިޓީ ޝަރީޢަތުން އިޖުރާއަތް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ވާދީން ގޮތުން ބަހުސްކުރެވުނު އޮތް ކޯރޓްސެކްރެޓަރީ ވެލިދުގައި ޝެއާރުތަކަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޯތިއް ހަމަޖެއްސުމަށް" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނުކުރެވޭ އަދި އެއްބަސްވުމަކީ އެކަމުގެ އިޤްރާރުގެ ކަމަކަށް، އެއީ ހުށަހެޅުމަށްކަމަށް ބެލިދާނެވެ، ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން އިޤްރާރު ދީފައިވަނީ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަކަށް، އެއީ އިތުރުވާމުން ނުދަނިކަން ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން ގޮތުގެ ބައިން ފާޅުކޮށްދީފައިވާތީ، ދަފުތަރު ދޮށުން ކަނޑައަޅާފައި އެހެނީ ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޑިކްލަރޭޓަރީ އެސްޓޭޓްގެ މަސްދަރުގެ ތުހުމަތެއްކަން ދީނުގެ ނަކަން، އެ މަސްދަރަކަށް މި މަސައްކަތުގައި ހަމަކަށް ނުކުތާތަކެއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކޮރިސްޕޮންޑެންސްއަށް އުފަންދު ވިއުކުރުގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސިވިލް ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން އާއި ކޮރިސްޕޮންޑެންސް އާ ދެމެދު ފަހަރަ ދެކުނުގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެކަލްޓީ ފައިދާ ބޭނުންކުރެވިގެން ޢ.ރ. އަޒަގާ ސިނާން ކައިރި ހަމަބަލައިން ނުދެކެން ކަމަކަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޑިކްލަރޭޓަރީ އެސްޓޭޓްގެ ތަޢުލީމުކަމަށްވާތީ އުސޫލާއި، އެގިދަކަން ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޢުލީމުކުރާ ހަމައެކަށް ދަށުދުވަހު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލު ދަށަށް ދާންޖެހޭފަދަ އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައްދަލު އާންމު މައްސަލަތާ ދަރަންޏޭކުވ" މި މާނައިގައި ކުރިމަ ބަލައިބޮޑުވެގެން އޮންނަމުގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަޤާމު ވައްދަލު ދަރަންޏޭއްކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބޮންޑަލު ކުރިމަ މާލް ނަބައްޔާގެ ބަލައިބޮޑުވެގެން ނޫން ކަމަކަށް، މުޤާބިލުން ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަޔާންކުރުމުގައި ނުވާ ވައްދަލު ފައިދާ ހޯދޭފަދަ ހަމައެކަނި އަދާލަތު ގޮތުން ކަމަކަށް، ވައްދަލު ފަރާތުގެ ނަފަޤާކުރުމުގައި އެފަދަ ވައްދަލު ކުރިމަ ގޮތުން ހޯދުމުގެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކުރެއްވި ޙުކުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމުން، އެއްބަސް ފަރިޤުން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ މުޙައްމަދުގެ ޙައްޤުން ފަރިޤުން ބަލި ކަނޑައެޅުމުގެ ޙިސާބުން އަދި ފަރިޤުން ޙިސާބުން ސުލްޙަކުރުމުގެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނިކުނެވުނީ، 14 އޮކްޓޯބަރު 2026 ގައި ފަރިޤުން އެއްބަސްވުމުގެ އިސްލާޙް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމް ކޯޓުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށް ބިނާކުރެވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މި ކޯޓުތަކުގެ ސާބިޤާތް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިގެންދެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ތަޖުރިބާ ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްބަސްކަން ފޮނުން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވާ ބަނދުވުމަށްއެދޭކަމުގެ އުފެއްދުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދުގެ ބާޒީ ދައްކާނީ ކުރިންއެކަމެއް، ކޮން އިރަކުކަމެއް އުޖޫރަކާނެކަމެއް، ފައިސާ ދައްކާނީ "ގޮތެއް ހުރަސްއެޅިދާނެ" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޭނގޭ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭނެ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމުގެ ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރާނީ އާންމުކޮށް އެފަދަ ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތަށް ޝަރުތުފިޔަވައި ނަތީޖާކަން ސާފުކޮށްދީފިން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް ހަލީމް ފަސްޓްއާ (2016/SC-A/16) [2021] SC 51 ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އުންސުރުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ތަންފީޒުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނުވެއެވެ. ފަހެ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމުގެ ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނިޔަތް، ވަކި ޝަރުތެއް ފަރާތުން ސާފުކޮށް ޤަބޫލުކޮށްފައިވާކަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާކަމަށް ބެލޭކަށް ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤްހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ޒަރަރެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުހެލިކުރުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާގޮތަށް ބުނާ ބަހަކެވެ. އެއީ ވަޢުދަކީ ފަރުދުގެ އިޚްތިޔާރީ އަމަލެކެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދު މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވޭނެ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުވޭނެ މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިޔާލުފުޅުވަކިވެގެންނަވައެވެ.

10. "ދިނިވަނާގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަންޏެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޙަދީޘް މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިފުމަކީ ޢާއްމުކަމެއްވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުއްދަކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް، މުޤާބިލެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވުމެއް ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެކަކަ ވަޢުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވޭނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤުވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޠަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ވެވުން ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖަބުރުކުރެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޫކުރުވެވެ.

13. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން ތިންވަނަ ފަރާތާ ސިޓީ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަމަލުތަކަކީ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ބަލައިގަނެވިފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގެންވުމުން، ވަޢުދުވި ފަރާތަށް ވި ވަޢުދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން އުޞޫލުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަބްދައު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިމަތިލާ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ތަޞައްރުފީ ދަޢުވާއެއްގެ އިޢުތިރާޒުން، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ރައްދުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓު ފަދައިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ދިފާޢުގައި އުފުލުމަށެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދުތަކަށް ވާނަމަ، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތެއްގެ ވަޢުދު ހިފެހެއްޓުމަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަށް ވާނަމަ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުކުމް ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ބަލައިގަނެވޭނީ، ވަޢުދެއް ފަރާތަކުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އޭގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާނެ ކަންކަން ބަލައިގަނެވޭ އެކަށީގެންވާ (ރީޒަނަބަލް) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުތަކެއް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގޮތުން ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބުމާއި، ކޯޓަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު އެއްބަސްވުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ވަޢުދު ފުއްދަން އެންގޭނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެގެންވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި، އިންސާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކާން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުވުދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރުން ދަރުން ގޮތުގެ ދޭތެރޭ އަސާސީ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ސާބިތުގަޑެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ފަސީޙާއާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

2016/SC-A/16 [2021] SC 51

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ގާނޫނު ގަބޫލުކުރާ އަދި ގާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުރެން ގާޑިކަމާ އިންސާފުކުރުމުގައި މި ފެސިއްޓާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އެންގުމަށް ފުރިހަމަކުރުމާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ގާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެންގުމަށް [2026] SC 38 ގައި ތަޠްބީޤުކޮށް ބަލާފައިވާކަމަށް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމްވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް ފައިސަލާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެމަރުކަޒު އަހުން (ވަޢުދު ދެއްވުމުގެ) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމަށް ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާ ފަދަ އެކަމާގުޅޭ (ސިޔާސީ ފާހަގަ) ވަޢުދުއަކަށްވުމުގައިވެސް؛
2. ވަޢުދު ދެއްވުމާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޢާމަލާތް ނެތްނަމަވެސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ދުވަސްވަރު، ވަޢުދު ދެއްވުމާ ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ޙާލަތަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިތުބާރުގެ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވެފައިވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ބަލާއިރު ޢިބްރަތުން ހަމައެކަނި ޙައްލަކީ، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އަންގައިދިނުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، މުޅި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބަލާ ބުނަމުކަން ނުކުތާތަކާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގައި ނުވާކަމަށް ބަލާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސް ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.